Reformatio Oidini^ frairum Setvorum

Clemens episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriaio. · Latin

VII.

Reformatio Oidini^ frairum Setvorum

liealae Mariae \ irijiiiis circa prioris

yeneìalia et alioruni prionim el de/ìni- lorum munera et eleclùmes, capitulo- rumqae yeiieraliiim el prociiicialium

celebralionem.

SUMMAnillM

i'riioimiuin. — 1. lluius onlinis rrforni.ilio

.1 Benodicto Xil iluolius S. R. E. rardina- liinis commissa: — Ab iis nonnulla con-

An. C. r>'iO CLEMENS VI 481 An. C. 13'|H

fecta capilula ; — 2. Et a Clemente Vl\

confinnala. — 3. De capilulo generali qno- libel triennio celebrando: et vocalihiis. —

4. De capitnlis provincialibus. — 5. Di;

priore generali eligendo vel confirmando.

— 6. Qui eligi neciiieanl in priorem ge- neraieni. — 7. De defìnitoribus provincia- rum eligendis. — 8. De priorum provincia- lium electione. — 0. De prioribus conven- tualibus eligendis et confirmandis. — 10.

Prioris provincialis oflìcium q\iolibel trien- nio e.vpleatur. — 11. Definitores quando

iteruni eligi possinl. — 12. Priorum con- ventualium officiuni quanto tempore durel.

— 13, luramentum a priore generali, a

defìnitoribus, aliisque prioribus emitten- dum. — 14. Munera nec danda, nec acci- pienda.

Clemens episcopus servus servorum Dei,

ad perpetuam rei memoriaio.

Regimini unìversalis Ecclesìae, quam- quam immeriti, disponente Domino, prae- sidentes, ciiris conlinnis angimiir et as- sidua meditatione pulsannir, ut religioso- rum quoriimlibel status, auctore Domino, salubriter dirigatur, et ne loca religio- sorum eorumdeni , eorumqne personae propler aitercaliones, quas inter eos in- lerdum suscilari contingit, snbeant spiri- lualiter et lemporaliter detrimenla , seti polius quorumlibel Ordinum professores in Iranquillitale mentis et corporis, de- volum et gratum, prout ad id se dedica- runl, impendanl Domino famulatum, h- benter nostrae provisionis remedium ad- bibentes.

idilliS refoi . aBe- nediclo XII duo- bus S. It. E Ciirdu!<ìl. com- miss^:

i? 1. Dudum siquidem prò parte quo- rumdam frairum Servorum Sanclae Mariae Ordinis sancti Augustini proposito in consislorio corani felicis recordaiionis Be- nedicto Papa XII, praedecessore nostro , quod quondam Petrus de Tuderto, prior generalis fratrum dictornni Servorum, in regimine et administralione sua male et partialiter se liabebai, propter quod status praedictorum fratrum in spirilualibus et temporaiibus reformatione non modica indigebat; praefalus pracdecessor volens de bis super quibus eorumdem fratrum

Bull. lìom. Voi. lY. 61

status reformaudiis existeret pleiiius in- lormari, praediclum Peirum et nonnidlos alios priores et fralres eorumdem Servo- rum, de quibus visum sibi fuil cxpedire, [•ro reformatione huiusmodi facienda, ad Sedem Apostolicam fecit personalitcr evo- cari, eisquc venientibus ad Sedem anle- diclam , venerabilibus fratribus noslris Petro Praenestino el Bertrando Ostiensi episcopis commisil oraculo vivac vocis, ut partes ipsas super iis, quae ad refor- mationem praedictam spectarenl, ad con- cordiam reducerent, et quaecumque super bis facerent, eidem praedecessori postea lìdeliter referre curarenl. Corani quibus

nulla runfet:ld eapitula;

Petro et Bertrando episcopis , praefalis Petro generali, et aliis prioribus ac fra- tribus, ut praemiltilur, evocatis, persona- liter comparentibus et exhibenlibus non- nulla capitula , secundum quae statum dictorum fratrum Servorum reformatione indigere dicebant, super iis, quae coram ipsis super reformatione luiiusmodi di- cere et proponere voluerunt , dicloque praedecessore nostro postea, sicut Domino placuit, .sublalo de medio, nobiscum, di- vina favenie clemenlia, ad apicem summi apostolatus assumplis,et praemissis prò parte dictorum Petri generalis et aliorum priorum el fratrum propositis coram nobis;

£i a iJlemen- le PFV confir-

§ 2. Nos ad reformalionem status di- ctorum fratrum sollicitis studiis inlenden- tes, praefata capitula cum eisdem Petro et Bertrando episcopis examinavimus di- ligenter. El tandem nonnulla^ quae prò reformatione salubri status dictorum fra- trum, suadente utiliiate et necessitale ur- gente, expedire cognovimus, slatuenda providimus, inler ac per eosdem fratres Servorum perpetuis fuluris temporibus observanda.

De capilulo ge- nerali quolibet triennio cele- brando, el TO- calibu!.

§ 5. Statuimus igitur, quod per eosdem fratres, per quos omni anno celebrare consuevil dictorum fralrum capitulum generale, ex nunc de triennio in Irien- nium tantum generale capitulum celebre- tur , ad quod teneantur venire prior

An. C. I3'irt i82 itrr.LAim'M homamm An. e. Wid

gencrnlis, (|iii est et pio iPinpore l'iioiil, pt onines prioi-es proviticiales , necnon ot Siiidioriim gpiioralinm leclorcs in snera ihoolopia Ipgenles, el eliaiii priores con-wnlualos et discreti, proni |>ro coniino- iliiale ipsonmi fiainim generale capiinliiiii ile ipsiiis conventiialilnis prinrihiis et personis discrelis salnhriler diixcril or-dinanduDì.

De c»piiiii(« pmtiniia US

i^ 4. Praclerea slatuimns, qnod in (|iia libet provincia enrnmdem fratruni pro- yjj,p|g|p capiinlinn anno qiiolihel cele- bretnr, ad quod veniat prior provincialis et priores conventnaies sen lorales, le- ctoresqiie in qnacnmqne l'acuitale legen- les, el duo IValres .liscrcli d(; singidis convenlibns sive loois iilins provinciae , electi a maiori parte convpi\tus, qui dno- decini fratres taninm vel tiiinns liabebiint, nnnm fralrem discreluni dnmtasat ad ipsa C3|iitnla provincialia niiitere teneanin-r. In bis aniem provincialibns capiiu- lis prior generalis interesse, vel sniini generalein vicarinni ad ea tniitere valeat, sicut eidem priori visnm l'nerit expedire, el eisdeni capilniis assislal idem prior vel vicarins in correctionibus aliis op- portniiis. In eisdem aiilem capilniis pro- vincialibns eliganlur stndentes Parisiis qnoliens fuerii opportiinnm.

Dà priore gè- "r'Ltmao" il»

§ D. Slalnimus etiani, (]nod ex nunc prior generalis, qui erii prò tempore, in q"<>li»'et generali capilulo, de trif-nnio in triennium, ut praeniillitiir, in posteinm celebrando, sine reqni-ilioneaiiqna, primo et ante omnia suo officio rennnciare te- nealur in manibus definilorum generalis capituli, qnod si non t'ecerit, privatus sii eodeni officio ipso facto. Postquam vero renunciaveril , possii prò ipsius nieritis vel demerilis, deliniiornn) ipsiiis generalis capiuili arbitrio, in eodem generalis pri oris officio dimitti, vel ab eo peniius amo- veri, el in locum ipsius aliiis idoneus per dictuni capiluliim subrogari, el in casu, quo, ui praemillilur, amoverelnr vel re- nunciare contemncrcl, per ipsuin capilu- lum alius in priorein generalein suffioiens et idoneus eligalur. Kisdem fratribus au- clorilate apostolica de speciali gralia con- cedentes, qnod priores generales dictoruni fralriim , qui eriint prò tempore, post- (|uam, ut praemissum est, et alias iuxia morein liaclenns inler eos observatum , electi fuerint, el per generale capilulum approbati, eo ipso veri priores generales dictorum fralrum sint efTecti, et admini- strandi licenliam , cnramque animariim liabeani, ac in omnibus prò ipsorum fra- lrum prioribus generalibus perinde ha-beanlnr, ac si ab Apostolica Sede confir- mationis lileras habuisseni.

yui ^H< «e- Tèmlenetl'èm.

§ 6. Nullns lamen nisi expresse prò- fessus fuerii , el qui iiiier diclos fratres non slelerit ad minus per viginli annos continuos, in priorem generalein eornm- dem fralrum eligi valeal ani assumi.

tie d.ii,,iiori- bus iTOTinria- ,^,,, éiii^ujis

S 7. Ordinanuis insuper , ut amodo singnlarnm provmcianim praedictanim tra- ● ^ I ● ■ ' ■● , f tres eliganl unum fralrem providiim et malurnni in delìnilorem prò generali ca- pilulo , et liat biiiusmodi eleclio in pro- vinciali capilulo, quod immediate praece-det capilulum generale : definitores vero prò capilniis provincialibns eliganlur a fratribus, in eisdem capitulis provinciali- bus congregatis.

D.'piiorumpro- '["^,',^'"""' ' *'

§ 8. Slatuimns etiam. quod fratres cu- inslibet provinciae posi priminn generale capilulum per ipsos celebranduin, qiiam- citius poterunt, in aliquo loco eiusdeni [roviiiiciae ad boe apio et idoneo, suuni celebreni provinciale capilnliim bac vice, congregandum , proni in ilicto generali capilulo Inerii ordinatuni, in quo unum ex diclis fratribus sullicientem el idoneum, in sunin provincialem priorem eliganl . qui sic eleclus et conslilntus, infra men- sem, a tempore eleclioiuis el conslilulionis bniusmodi, consentire, el confirmationein a (lido priori generali vel eius generali vicario pelere liumiliter non omiltal : quam (|ni(leni eleotionem , si canonica fuerii, idem prior generalis vel eius ge- neralis vicarins, queni idem prior genera-

An. (.. I3i6 CLEME>S vi t»!-. 48.1 An. C l.)!»6

lis iuxta moduni iiifiasiiipluin tJi'|jularc iiabebil, ullia meiisooi a clic, qua |iutila fut'iil, non (liireial conlimiarp. 0*"^'<J -"i t'-" insta e(raliuiiuLili causa idem [irior ^c-neiaiis scu riiis \icariiis iiiiiiiius coiilir- nialionis ilciicgavoiil, caiisam scii causas liiiiiusiouJi , suis puhlicìs et autlieiilicis lileris Icncaiur c\|icd;ic, ci elccloriljtis , ijui euiii de^criiiit, intimare, et de allo siillicieiitc et idoneo cuni Consilio con- vcntus loci, ubi diclns prioi' geneialis ve! eius geneialis vicariiis l'nerit usque ad lune iinniediate sequens capitniuiii utili- ter piovidere. Circa confirnì.tliones au- teni eieclionum priornni provincialiuin iu poslerum celebrainias, modus piaediclus [ter omnia observelur. In jtrimis vero pi'ovincialibus ca|)ilulis dicloiiim iValruin celebrandis provide ordinetur de locis , lem|)oribiis et definitoribus , neciion el aliis oppoitunis, |)io snbse(|uenlibus pro-vinciaiibiis capitulis celebrandis.

Ue proni. uj convtntu liliu^i ehijenditi'icon- firmanti.5

§ 9. Slaluimus insnper, quod in qiio- \\\y^,l l,j(;o convenluaii dictoium rratiiim, uui 3(1 iiiiiiius (inodccuii tralres luerinl , i ● i ■ i i ● r e ● jj^^j j.j[jj giiga,)i siuiiii prioieiii CODVCn- lualem , qui, infra (piìndecini dies post suaii) eleclionem immediate sequenles, confirmatioiiem a priore suo provinciali devote pelere debeai, el ipse prior pro- vincialis, infra alios (|iiindecini dies sub- sequentes, eleclionem eamdem, duin la- nien ipsam canonicam reperierit , debeai conlìrmare, vel si ipsam miiuis canonicam invenerit , causam seu causas , propter quas eam confirmare omiserii, exprimat, inlimei el una cum Consilio discrelorum loci, ubi fnerit, |irovi(Jeat , prout supra proxime d ● priore provinciali extilit or- dinalum.

Prioria iirovin- ciahs oHicium quoiibei irien- iito e>pea(ur.

§ 10. Volumiis quoque quod priores provinciales poslquam tribiis annis con- '. . . ● ● , ec ■ « ●

tinuis IH provincialalus oliicio praeluerMit, 3|,gQ|y;j„(,|,. 5^, removeanliu' penitus ab eodem, probibenles , quod ad idem ot- (icium saltem in eadem provincia quovis modo per alios Ires annos immediale se- quentes nullateiius assuuiaiilur , vel ad idem uHitiiini piomoveanlur.

DeUnnor»! «ug, po««ini

!^ 1 I . Siniililer defiiiitoies i^eiuralis ca- pitnii non eliganlnr ao idem aelinilioiiis ofiiciiim, msi demuiii elapsi.i duoiius ge- ncralibus capiliili^ immediale soijucnlibus; possint tanu'u alias licite in defiiiilores provincialis capiliili eligi pariter el assumi. Detiuilores eliain provincialis capiluli ad idem oHìciuii) , nisi duobns clapsis ca- pilulis provincialibus , iinllatenus assu- manlur.

Pnorum ton- cmm ' qù.mo lempure òurei. lurimemum a Tli'e'flX'libu».' """"f"^ p""" bus emlllen- dum.

,^ 12. Priores eliani couveutuales , aiiiio vel ad longiiis biennio iu suis prio- ralibus liabeani piaesidere

^ 13. Slaluimus eliam i|Uod prior gè- neralis diclorum fratrum , qui eril prò tempore, in sui novilate , et anlequam r . ' . 1 . sunin exequalur ofhcium , in praesentia generalis capiluli corporale ad sancla Dei Evangelia praestare debeai iuramenliim , quod eril lidelis sanctae Romanae Ec- clesiae, domino Papae, siiisque successo- I ibus, el in provisionibiis, promolionibus, conlìrmalionibus, repulsionibiis, deslitu- lionibus el maioribus correctionibus fa- ciendis , siile acce|)latione personarum, secundum Deum el reclam suam conscien- liam et beali Auguslini regulam, necnoii el eoriimdem fialrum slalula et consue- tudines laudabiiiler el fideliier se habebit, et suum oflicium exercebil. Priores quo- que provinciales in suorum provincialium capilulorum , el priores convenluales in suorum convenlualium, necnon el defini- tores generalium capilulorum in ipsorum capilulorum generalium, el definilores ca- pilulorum provincialium in ipsorum capi- lulorum |)rovincialium praesenlia iurent, quod in provisionibus ei caeleris superius expressis, quantum ad ipsorum ofHcium perlinuerit, lìdeliler se babebunl.

"unera nrc danda, nee ac- eipiinda

S 14. Horlamur insuper el monemus

. ' oinnes el singulos Iralres praediclos, ut nullus eorumdem munera seu donaria suis superioribus , per se vel per alium audeal qiiomodolibel iinperliri , ipsique

Ali. C. I5'i6 à^ii UILLAUIIM BO.MANIM Ali. C. I5'|6

su|ierioies illa retipere non |iiaesuiiiiiiiil. Nulli ergo, etc.

D;il. Aveiiione , IO kal. aprilisi, |K)iit. nostri anno iv.

Dal. die 23 iiiaitii 1346, poiìUi. anno iv.

Source. Open the source witness. 1859 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-04, 1859-turin-bullarium-volume-04-latin. Source-derived reading-order LF lines 57498-57919. Exact scan leaf bounds 488-492; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T16:33:46Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.